أصحابه : احضروا ما عندكم من الصاع، فأتى أهل المدينة وعامتهم من أبناء المهاجرين والأنصار وتحت يد كل واحد منهم صاع يقول : هذا صاع ورثته عن أبي عن جدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فقال مالك : هذا الخبر الشائع عندنا أثبت من الحديث.

فرجع أبو يوسف إلى قوله

وكان مالك يأخذ بالقياس ، بإلحاق أمر غير منصوص على حكمه بأمر آخر منصوص على حكمه لعلة جامعة بينهما مشتركة فيهما.

بل كان يقيس أيضاً على المسائل المستنبطة بالقياس.

وقد كان يأخذ بالاستحسان،ويروي ابن القاسم عن مالك أنه قال : الاستحسان تسعة أعشار العلم، وكان يقول بالاستصحاب ،وهو استدامة إثبات ما كان ثابتاً أو نفي ما كان منفيا حتى يقوم دليل على تغير حالته،

وكان يأخذ بمبدأ المصالح المرسلة واعتبارها أصلاً قائماً بذاته.

كما كان يقول بسد الذرائع بمعنى أن وسيلة المحرم محرمة ووسيلة الواجب واجبة.

وكان يأخذ بالعادات والعرف فيما لا يكون فيه نص قطعي ولكن كيف تم نشر هذا المذهب حتى عم أقطاراً بأسرها؟